

**AO JUÍZO DA XXª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE
BRASÍLIA/DF**

Tramitação Prioritária (maior de 80 anos)

GENI PINHEIRO DA SILVA, brasileira, viúva, pensionista, inscrita no CPF sob o nº 120.586.531-49 e sob a Identidade nº 102753 SESPDS/DF, residente e domiciliada na SQS 205, Bloco D, Apartamento 306, Asa Sul, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por seu advogado infra constituído e conforme fundamentação delineada, propor a presente

**AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE CONDENÇÃO EM
DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR**

em desfavor de ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA FILHO, brasileiro, divorciado, borracheiro, inscrito no CPF sob o nº 636.431.971-87 e sob a Identidade nº 2.254.263 SSP/DF, residente e domiciliado na SHSN Chácara 05, Conjunto V, Casa 07-N, Sol Nascente Ceilândia/DF, Cep: 72.243-100, telefone: (61) 98558-9312, pelos fundamentos de fato e de direito que seguem abaixo:

I. PRELIMINARMENTE

I.I. Tramitação Prioritária

Nascida em XX de XXXX de XXXX, a Requerente tem atualmente XX anos de idade, conforme demonstra a cópia de sua carteira de identidade anexa, pelo o que requer de imediato o benefício da prioridade na tramitação da presente demanda, conforme previsão expressa no art. 71 da Lei 10.741/2003 e art. 1.048 do Código de Processo Civil.

Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou **superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.**

§ 5º Dentre os processos de pessoas idosas, **dar-se-á prioridade especial aos das maiores de 80 (oitenta) anos.**

Art. 1.048. **Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal,** os procedimentos judiciais:

I - em que figure como parte ou interessado **pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos** ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988;

§ 4º **A tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deverá ser imediatamente concedida** diante da prova da condição de beneficiário.

I.II. Gratuidade de Justiça

A Requerente roga pela concessão da gratuidade da justiça, uma vez que, devido a sua pouca condição financeira, deve ser considerada hipossuficiente na forma da lei.

Por tais razões, pleiteia-se os benefícios da Justiça Gratuita, assegurados pela Constituição Federal, artigo 5º, LXXIV, pela Lei 13.105/2015 (CPC), artigo 98 e

seguintes, bem como pela Lei 1.060/50, tudo conforme declaração de hipossuficiência anexa.

II. DOS FATOS:

Inicialmente cabe explicitar que a Requerente é proprietária e possuidora indireta do imóvel localizado na QNP 11, Conjunto A, Casa 12, Ceilândia/DF, Cep: 72.241-101, nesta Comarca conforme certidão de matrícula anexa.

Ressalta-se que a Requerente manteve o imóvel sempre sob suas observações, conservando-o, visitando-o regularmente, indo ao local para vistoriar e verificar a integridade do mesmo e ainda efetuando o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano do imóvel todos os anos, desde a sua aquisição.

Em 2004, nessa qualidade e por ser idosa, a Requerente, a fim de ter uma ajuda financeira para sua sobrevivência, alugou o referido imóvel ao Requerido através da imobiliária XXXXXXXX conforme contrato anexo, no qual ficou convencionado que todo o dia XX receberia o valor de R\$ XXXX (XXXXXX) pelo aluguel.

Certa de que ficaria tranquila em receber os aluguéis pela imobiliária, haja vista ser esse o objetivo de ter uma imobiliária administrando seu imóvel, após o término do contrato celebrado, a imobiliária simplesmente sumiu, não contatou mais a Requerente e todos os seus meios de comunicação, inclusive o escritório físico extinguiram-se.

Com idade avançada e com sérias condições de saúde, a Requerente ainda conseguiu receber alguns aluguéis diretamente do Requerido que, aproveitando-se do estado crítico de higidez e idade avançada da Requerente, pagava o aluguel quando queria e de forma esporádica, agindo arbitrariamente em benefício próprio.

Insta evidenciar que a Requerente continua pagando todos os impostos referente ao imóvel objeto da presente lide, porém, devido ao pouco caso e negligência do Requerido, a condição atual do imóvel é execrável, de total abandono e depredação.

Necessário cientificar Vossa Excelência que o Requerido não residiu no imóvel de junho de 2021 até julho de 2024 em virtude de medida protetiva impetrada por sua ex-companheira.

Entretanto, a ardileza do Requerido é tamanha que o mesmo teve a audácia de, em 2024, entrar com processo de Reintegração/Manutenção de Posse do presente imóvel solicitando a usucapião em desfavor da Maria Pastora Nascimento Quadro, sua ex-companheira. (0722005-91.2023.8.07.0003).

Na sentença transitada em julgado, houve o reconhecimento de que nenhum dos litigantes é proprietário do bem, porém assentiu a posse direta do Requerido e a procedência do pedido de reintegração ao mesmo, ou seja, o Requerido atualmente se encontra na posse do imóvel.

Se, em todos esses anos, houve, em algum momento, a intenção pelo Requerido de pagar o aluguel devido, e se o mesmo fosse um bom pagador, poderia tê-lo feito em juízo através de processo judicial como fez para solicitar a Reintegração/Manutenção de Posse assim descrito há pouco.

Desta feita, frisa-se que há anos a Requerente vem sendo lesada financeira e patrimonialmente pelo Requerido que se enriquece de maneira premeditada e intencional, com o *animus domini* de usufruir de coisa alheia sem a efetiva contraprestação e, mais perturbante se torna quando, como foi constatado, deseja ser proprietário do imóvel da Requerente utilizando-se da via judiciária para legitimar seu intento funesto.

Importa repisar que o Requerido tem moradia onde realiza seu ofício, conforme endereço previamente informado, o que comprova mais uma vez a má-fé de apropriar-se

de um bem pertencente à uma idosa, necessitada dos recursos do aluguel do imóvel para complementar seu próprio sustento.

É evidente a periculosidade, irresponsabilidade e descaso do Requerido, quando é alvo de medida protetiva (Lei Maria da Penha) e ação de alimentos apresentadas pela ex-companheira e pela própria filha, não restando dúvidas de que o mesmo só quer se “dar bem” até com os seus próprios relacionados.

Portanto, a posse do Requerido passou a ser viciada, precária e não restou alternativa à Requerente senão ingressar com a presente ação.

III.DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

A aquisição de bens imóveis é um dos negócios jurídicos de maior valor econômico e de maior importância social que a maioria dos cidadãos realiza ao longo de suas vidas. A Constituição Federal em seu art. 5º, XXII consagra a propriedade privada como um direito fundamental e em seu art. 6º, *caput*, a moradia como direito social, ambas cláusulas pétreas no ordenamento jurídico brasileiro, dada a relevância para a sociedade e para os cidadãos.

Art. 5º **Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:**

XXII - é garantido o direito de propriedade;

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a **moradia**, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição

Em harmonia com a proteção constitucional, dispõe o Código Civil de 2002, em seus artigos 1.228 e 1.231 a faculdade de usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem injustamente a detenha:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de **reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.**

Art. 1.231. **A propriedade presume-se plena e exclusiva,** até prova em contrário.

Ainda nesse diapasão, a luz dos artigos 1.227 e 1.245, § 1º, do Código Civil, a propriedade deve ser comprovada pelo registro do bem junto ao cartório de registro de imóveis, *in verbis*:

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, **só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos** (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade **mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.**

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

É decisão jurisprudencial do TJDFT:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE DE BOA-FÉ. FUNÇÃO SOCIAL. JUSTO TÍTULO. NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE. DESCONHECIMENTO DE FATO IMPEDITIVO. ABANDONO APARENTE DO IMÓVEL. MELHOR POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. A ação de reintegração de posse reclama que o autor demonstre a sua posse, a turbação ou esbulho e a data da sua ocorrência (art. 1.210, CC c/c arts. 560 e 561, CPC). **2. Diante do impasse instaurado, o pleito de reintegração deve ser garantido à parte que demonstre o exercício da melhor posse.** 2. A aquisição da posse pelos réus/apelantes, oriunda da cadeia possessória irregular, bem como em razão da inexistência de construções ou benfeitorias no imóvel, demonstram que a alegada posse, caso existente, é injusta e clandestina (art. 1.200 do Código Civil). 3. **O autor/apelado, por seu turno, conquanto também não tenha conferido qualquer função social ao terreno, ostenta justo título, consistente na comprovação da propriedade por meio de escritura pública registrada no fôlio imobiliário, logo, é legítimo proprietário e, nessa condição, exerce a melhor posse.** 4. Igualmente, o autor/apelado tomou as medidas judiciais cabíveis assim que teve conhecimento da disputa judicial possessória sobre o imóvel de sua propriedade nos autos dos processos n. 0702627-42.2020.8.07.0008 e n. 0702333-87.2020.8.07.0008, de forma que não há se falar em perda da posse, nos termos do art. 1.224 do Código Civil. 5. Com relação ao pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento da multa, por litigância de má-fé, este não procede, pois atuaram no limite da defesa dos direitos que entendem possuir. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1710246, 0705371-73.2021.8.07.0008, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2023, publicado no DJe: 21/06/2023.)

Transportadas tais asserções para o caso específico, vê-se que o presente feito não exige maiores incursões jurídicas, pois, pelos fatos expostos acima, mostra-se evidente que a Requerente é legítima possuidora, mesmo que indireta, e proprietária do imóvel em questão, na medida em que paga pontualmente seus tributos e é possuidora de documentos comprobatórios de tal verdade.

E ainda, o art. 1.210, § 1º do mesmo diploma legal garante ao possuidor o direito de restituição do bem que lhe seja esbulhado:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, **restituído no de esbulho**, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, **poderá** manter-se ou **restituir-se** por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

Corroborar com o relatado, julgamento do TJDFT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMODATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CITAÇÃO VÁLIDA. ESBULHO. DESOCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão da ordem de desocupação imediata do bem imóvel de propriedade da sociedade empresária agravada. 2. A regra prevista no art. 582 do Código Civil preceitua que “o comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante”. 2.1. **A constituição em mora do comodatário, com a recusa da desocupação do imóvel, configura situação de esbulho possessório, o que legitima a concessão da reintegração da posse.** 3. No caso não houve notificação extrajudicial. No entanto, houve a citação válida do comodatário, que tem como efeito a constituição em mora, de acordo com a regra prevista no art. 240 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1738901, 0717309-21.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: 16/08/2023.)

A novel legislação processual civil, regulando o exercício do direito acima, também disciplinou o direito do possuidor a ser reintegrado de sua posse em caso de esbulho incumbindo ao autor da ação de reintegração de posse, qual seja, aquele que sofreu o esbulho, provar (arts. 560 e 561, II do CPC):

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e **reintegrado em caso de esbulho.**

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - (...)

II - a turbação ou o **esbulho praticado pelo réu;**

Nesse sentido, resta inequivocamente provada a posse indireta do imóvel, pela Requerida, em virtude do contrato de aluguel, além da própria certidão da matrícula do imóvel, vez que a posse é a exteriorização do domínio.

A Requerente cedeu a posse direta ao Requerido em face do contrato de aluguel, que agora busca recuperar para desocupação do imóvel esbulhado, vez que sua posse, antes justa, passou a ser injusta pelo vício da precariedade a partir do término do contrato de aluguel.

Destarte coaduna o posicionamento do TJDFT:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. INVENTÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. ESBULHO CONFIGURADO. CASA DE FUNDOS. COMODATO. EMPRÉSTIMO GRATUITO. EXTINÇÃO. DESOCUPAÇÃO. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO. ALUGUEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse nos casos em que o possuidor tiver sido privado por ato praticado por terceiros decorrente de esbulho, turbação ou violência iminente (art. 1.210 do Código Civil). Desta feita, compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do art. 561 do CPC. 2. No particular, cuida-se de uma casa de fundos do lote que foi objeto de comodato, entretanto, com o falecimento do proprietário do imóvel, sobreveio a expedição de formal de partilha em processo de inventário, conferindo aos herdeiros os direitos possessórios sobre o bem. 3. Por meio do comodato (art. 579, CC), espécie de contrato não solene, há o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, podendo ser realizado com ou sem prazo determinado. Assim, **o comodatário exerce a posse do bem objeto do contrato por mera tolerância do proprietário.** 4. A posse exercida pela ré foi precária e caracterizada como mera detenção, por tolerância e autorização de seu proprietário, e, com a superveniência de seu falecimento, extingue-se o comodato. 5. Desse modo, após a

expedição do formal de partilha, **os autores podem pleitear a reintegração de posse do imóvel, sendo que a recusa da ré em restituí-lo configura o esbulho apto à procedência do pedido de reintegração de posse.** 6. Em virtude da recalcitrância em restituir o bem, é devido o pagamento dos aluguéis pelo tempo em que a ré residiu no imóvel após a configuração do esbulho. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(Acórdão 1812923, 0708626-54.2021.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.)

IV.DO PEDIDO LIMINAR

Disciplina o art. 562, *caput*, do CPC, no que atina aos temas “manutenção e reintegração de posse”, que:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, **o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração,** caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

No caso em tela, salta aos olhos a presença dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela antecipada que se requer ao final desta peça vestibular, pois, como demonstrado, os documentos que instruem o presente feito permitem concluir a existência da posse da Requerente, atestando o efetivo exercício de fato dos poderes e faculdades inerentes ao domínio.

O perigo na demora, por sua vez, também se encontra presente, haja vista que a não concessão da tutela antecipada ensejará danos à esfera ideal da Requerente que, repisa-se, é idosa e está com a saúde comprometida.

Nesse ínterim o TJDFt decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 561 DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. COMODATO TÁCITO ENTRE FAMILIARES. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA RETOMADA DO IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO. ESBULHO. PANDEMIA. AFROUXAMENTO DAS MEDIDAS. LIMINAR A FAVOR DE PESSOA IDOSA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a liminar consistente na reintegração de posse do imóvel objeto da lide em favor do agravado. 2. O comodato é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição. 3. No comodato sem termo certo, o comodante, em regra, somente poderá invocar o direito de retomada (hipótese de rescisão unilateral ou denúncia) após o transcurso do intervalo suficiente à utilização do bem, sendo que, nesse caso, necessária a constituição do comodatário em mora com a prévia notificação judicial ou extrajudicial (mora ex persona) e a estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, cuja inobservância implicará a caracterização do esbulho autorizador do interdito possessório. 4. No caso, o agravado logrou demonstrar, *prima facie*, que é o atual proprietário do imóvel e apenas cedeu a posse direta do bem imóvel para as agravantes, permanecendo, por sua vez, com a posse indireta. E, a partir do instante em que o agravado, titular do imóvel, reclama a devolução do bem, a resistência traduz inequívoco esbulho possessório, bastando que as comodatárias sejam constituídas em mora com a prévia notificação e estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, como ocorrido na hipótese dos autos. 5. No que tange à situação de calamidade pública enfrentada em razão da pandemia causada pela Covid-19 e à Lei Distrital nº 6.657/2020, faz-se necessário considerar que no Distrito Federal já houve o afrouxamento das medidas de restrições impostas em virtude da pandemia, de forma que, no momento atual, não há mais justificativa para o adiamento da ordem de desocupação do imóvel objeto da lide, sobretudo porque **a liminar a ser cumprida é a favor do agravado, que, em virtude de sua condição de pessoa idosa, possui preferência de proteção em face das agravantes. Logo, presentes os requisitos autorizadores da liminar em reintegração de posse, a decisão agravada deve ser mantida.** 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1358725, 0711233-49.2021.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2021, publicado no DJe: 10/08/2021.)

Por ser fato real e violento o esbulho do Requerido, a Requerente está sendo impedida de promover a utilização de seu próprio imóvel, o qual já sofreu e vem sofrendo danos materiais e depredações.

Logo, os requisitos para a concessão da tutela antecipada estão preenchidos, não sendo cabível a exigência de prova cabal e definitiva, obstante o suficiente para apurar que os fatos tenham ocorrido tal como os descritos pela Requerente, mormente diante dos documentos trazidos aos autos.

V. DOS PEDIDOS:

Isto posto, requer:

1. O benefício da prioridade na tramitação da presente demanda prevista na Lei 10.741/2003 e Código de Processo Civil;
2. A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, bem como do art. 5º, LXXIV da CRFB/88;
3. Seja deferida a liminar para expedição de mandado, *inaudita altera pars*, para a reintegração de posse do imóvel situado na QNP 11, Conjunto A, Casa 12, Ceilândia/DF, Cep: 72.241-101 à Requerente;
4. A citação do Requerido no endereço informado preliminarmente, bem como no endereço do imóvel objeto da presente exordial, por Oficial de Justiça para, querendo, oferecer contestação no prazo legal, conforme art. 335 do CPC, sob pena dos efeitos da revelia;
5. A produção de provas por todos os meios em direito admitidos;
6. Que sejam os pedidos formulados na presente ação considerados procedentes tornando definitiva a reintegração de posse, com a condenação do Requerido no pagamento, a título de danos materiais, o valor de R\$ XXX (XXXXX) corresponde aos aluguéis vencidos, nos termos do artigo 582 do CC, pelo período em que permaneceu e permanecer no imóvel;
7. A condenação do Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme art. 85 do CPC;

Dá-se a causa o valor de R\$ XXXXX (XXXXXXX).

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Luís Guilherme Queiroz Vivacqua
OAB 16167-DF